

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 154/2530

นายประสิทธิ์ พนาศิลป์

โจทก์

นายพันธ์ ศิลาโชติ

จำเลย

นายประสิทธิ์ พนาศิลป์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งหมดเป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์ที่ว่า ศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ใน ปัญหาที่ว่าศาลชั้นต้นนำเอาข้อเท็จจริงในทางแพ่งมารับฟังประกอบในการพิจารณา ทางอาญาเป็นการไม่ชอบและฎีกาที่ว่า การกระทำของจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ในทางนำสืบของโจทก์จำเลยรับฟังได้ว่า จำเลยได้บังคับขู่เข็ญโจทก์จริง แต่ศาลล่าง ทั้งสองศาลเห็นว่าเป็นการกระทำเพื่อป้องกันทรัพย์สินหรือกระทำให้โดยสุจริตจึงเป็น ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยตามทางนำสืบเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 309 หรือไม่ อันเป็นการนำข้อเท็จจริงมาปรับกับข้อกฎหมาย ฎีกาของ โจทก์จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายโปรดสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 78)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 309 วรรค 2, 391, และ 90

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 76)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะพยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิด เป็นการยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงคดีต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ฎีกาโจทก์ข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ที่ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวส่วนฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่า ศาลชั้นต้นนำคำพิพากษาในคดีแพ่งมาวินิจฉัยในคดีอาญาและศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยในประเด็นนี้ เป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่าศาลชั้นต้นเพียงแต่ฟังว่าที่พิพาทในคดีแพ่งและคดีนี้เป็นที่แปลงเดียวกันเท่านั้นแต่เหตุที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องก็เพราะพยานโจทก์ในสำนวนฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิด แม้ข้อฎีกาดังกล่าวจะเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่ก็ไม่ใช่สาระแก่นคดีอันควรได้รับการวินิจฉัย เพราะไม่อาจเป็นผลให้คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ข้อนี้ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์เพราะพยานหลักฐาน
โจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิด เป็นการยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงคดีต้อง
ห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ฎีกาโจทก์
ข้อ 2.1 และข้อ 2.3 ที่ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวส่วนฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่า ศาลชั้นต้น
นำคำพิพากษาในคดีแพ่งมาวินิจฉัยในคดีอาญาและศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยใน
ประเด็นนี้ เป็นการไม่ชอบนั้นเห็นว่าศาลชั้นต้นเพียงแต่ฟังว่าที่พิพาทในคดีแพ่งและ
คดีนี้เป็นที่แปลงเดียวกันเท่านั้นแต่เหตุที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องก็เพราะ
พยานโจทก์ในสำนวนฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิด แม้ข้อฎีกาดังกล่าวจะเป็นปัญหา
ข้อกฎหมาย แต่ก็ไม่ใช่สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย เพราะไม่อาจเป็นผลให้
คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองเปลี่ยนแปลงไป ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาโจทก์ข้อนี้ ศาล
ฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ